

1500816-97.2020.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida (fls. 94).

O réu, devidamente citado (fls. 252), apresentou defesa preliminar (fls. 256/7), o que não obistou ao prosseguimento da ação penal, mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 258/260).

Durante a instrução processual, o réu foi interrogado.

As partes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500816-97.2020.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500816-97.2020.8.26.0068

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2099978/2020 - DEL.POL.BARUERI, 7432216 - DEL.POL.BARUERI, 868/20/401 -

DEL.POL.BARUERI, 2099978 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Dra devido ao nome "comum" do réu, a certidão juntada às fls. 110/233, aparentemente não filtrou corretamente. Foi utilizado para análise dos antecedentes : folha de antecedentes do IIRGD (fls. 235/242; e pesquisas no SAJ fls. 280/281 e 282/284).

Vistos.

TIAGO CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 04 de março de 2020, de madrugada, na Avenida 26 de março, 989, bairro Jardim São Pedro, nesta cidade e Comarca de Barueri-SP, teria subtraído para si, durante o repouso noturno, produtos de

perfumaria e alimentos, avaliadas em R\$ 4.041,83, pertencentes ao Supermercado Dia. Deixou de ser proposto acordo de não persecução penal, ante as diversas passagens por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida (fls. 94).

O réu, devidamente citado (fls. 252), apresentou defesa preliminar (fls. 256/7), o que não obsteu ao prosseguimento da ação penal, mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 258/260).

Durante a instrução processual, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitivas restaram evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04); auto de avaliação indireta (fls. 85), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 10), confessou os fatos a ele imputados. Disse que adentrou no estabelecimento comercial após arrombar a porta lateral. Do interior do estabelecimento pegou diversos objetos, dentre alimentos, itens de perfumaria e outros. Disse que comercializou parte dos itens e guardou outros para si.

Em Juízo, voltou a confessar a imputação nos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63).

A representante da empresa vítima, Francisca das Chagas Silva Amorim, nas oportunidades em que foi ouvida, disse que trabalhou como gerente na empresa vítima. Disse que tomou conhecimento dos fatos quando chegou pela manhã no estabelecimento. Disse que compareceu até a delegacia e abriu boletim de ocorrência, bem como forneceu cópia da gravação do sistema de câmeras do local. Disse que o valor total do prejuízo remonta em R\$ 4.041,83.

A palavra da vítima é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse é apontar os verdadeiros culpados e recuperar o bem apreendido e não acusar inocentes.

Nesse sentido, é de salutar importância mencionar que o valor da prova oral para a apuração da verdade é inquestionável, não sendo esta uma prova fraca ou de menor importância. Consoante com esse entendimento, adverte Paulo Lúcio Nogueira: "(...) O valor do testemunho tem sido muito discutido, devido às possibilidades de engano. Mas não se pode negar que se trata de prova indispensável no processo penal, pois os fatos delituosos e sua autoria são esclarecidos, em regra, pelas pessoas que têm conhecimento direto ou indireto a seu respeito" (Curso completo de processo penal. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 155).

A testemunha, Victor Bergamini de Menezes, investigador de polícia, em solo policial, relatou que o acusado, após ser preso em flagrante delito por furto qualificado no dia 16/04/2020, confessou o furto no Supermercado. Disse que arrombou a porta lateral do estabelecimento, e do interior do local, subtraiu diversos artigos de perfumaria e alimentos.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São

Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Assim, mostra-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação, mormente pela confissão do réu, bem como pela prova oral colhida.

A causa de aumento restou confirmada pelo seguro relato da vítima e confissão do acusado.

Confirmada a prática do delito, passo, pois, à fixação da pena base, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, uma vez que o acusado possui registro de maus antecedentes por crime idêntico processo nº 0000424-75.2017 - cometido anterior ao presente feito, em 27/02/2017, e transitado em julgado para a Defesa em 14/05/2021). Pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (processo nº 41729-79.2012 - VEC 1.100.139 com cumprimento de pena em 15/02/2017, dentro ainda do período depurador), contudo, diante da confissão espontânea, mantenho a pena como acima fixada.

Não há causas outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem causas de diminuição.

De rigor o aumento da pena em 1/3, visto que o crime ocorreu durante o repouso noturno.

Pena definitiva de 01 (um) ano), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo, vai estabelecida com o valor unitário mínimo, diante da ausência de informação acerca da situação financeira do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato. O acusado é reincidente e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável.

Fixo, assim, com base na Sumula 269 do STJ, o regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento da pena, diante das circunstâncias ordinárias do delito.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu TIAGO CARDOSO, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no mínimo, por infração ao artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade deste processo, porque não se furtou à Justiça, colaborando com a presente instrução criminal, estando ausentes os requisitos para a prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Barueri, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA